

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SCHIEF SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 55.276.631/0001-20, com sede em Rua Esteves Júnior, 50, sala 404, Florianópolis SC - Santa Catarina, Brasil, CEP: 88015130, com endereço eletrônico atendimento@schief.ai, neste ato representada por seu administrador, constituído nos termos de seu contrato social, doravante "**SCHIEF.AI**"; e

LUIZ FERNANDO DE ANDRADE GADELHA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 43.369.367/0001-90, com sede em Rua 2 (Acamp Tamboril), S/N, Bairro Vila Planalto, Brasília/DF, CEP nº 70.801-020, com endereço eletrônico luizfernandodag@gmail.com, neste ato representada por seu administrador constituído nos termos de seu contrato social, Luiz Fernando de Andrade Gadelha, pessoa natural, brasileiro, portador do CPF nº 035.926.221-02, doravante "**CONTRATADO**".

CONSIDERANDO que a SCHIEF.AI é titular exclusiva dos direitos autorais sobre os programa de computador (*software*) por ela desenvolvidos, e que não pretende ceder ou transferir a titularidade a qualquer pessoa, física ou jurídica;

CONSIDERANDO que se trata de contrato de prestação de serviços, nos termos do artigo 593 e seguintes do Código Civil, e, portanto, não sujeito à regulação da Lei Trabalhista (Decreto Lei nº 5.425/1943 ou outra Lei que o venha a substituir) ou qualquer outra Lei Especial;

CONSIDERANDO que ambas as partes leram e concordaram, ao assinar este CONTRATO, que não estão presentes os elementos da "pessoalidade", da "não eventualidade" e da "subordinação";

CONSIDERANDO que a finalidade exclusiva deste Contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO, em favor da SCHIEF.AI de desenvolvimento, manutenção, correção e aprimoramento de programa de computador (*software*);

Por estarem justas e contratadas, celebram o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, adiante "CONTRATO", levando em conta as considerações acima e os termos negociais abaixo descritos.

Cláusula 1ª – Objeto do CONTRATO. O Objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, correção e aprimoramento de programa de computador (*software*), pelo CONTRATADO, em favor da SCHIEF.AI, neste escopo englobando as atividades relacionadas à tecnologia da informação.

Subcláusula primeira – O Objeto deste CONTRATO é prestado por entrega, conforme alinhamento efetuado entre as partes pelos meios de comunicação utilizados.

Subcláusula segunda – O Objeto do presente CONTRATO pode ser prestado pelo próprio CONTRATADO ou por quem delegar, na forma da subcláusula terceira abaixo, de modo que, em sendo prestado por outros, permanecerá o CONTRATADO responsável pela qualidade da entrega.

Subcláusula terceira – Se for o caso, cabe ao CONTRATADO realizar todos os atos e arcar com todos os custos necessários à delegação dos serviços, tais como seleção e contratação do delegatário, pagamento de salários, remunerações, substituições e assumir a obrigação de que o delegatário assinará o termo em anexo a que faz referência a Cláusula 20ª deste CONTRATO, bem como de obter anuência prévia e expressa da SCHIEF.AI.

Subcláusula quarta – É vedado à SCHIEF.AI interferir nas estratégias empresariais e no processo produtivo do CONTRATADO. Não são consideradas violações a esta subcláusula quarta as conversas regulares sobre o andamento dos trabalhos (acompanhamentos periódicos para fins informativos e de transparência) e as definições da qualidade do objeto/serviço a ser entregue.

Subcláusula quinta – Por ser do CONTRATADO a faculdade de delegar os serviços, nos termos da subcláusula terceira, e de adotar as estratégias que mais entender benéficas para seu processo produtivo, sempre permanecerá sob responsabilidade do CONTRATADO a prestação dos serviços na qualidade contratada.

Subcláusula sexta – O Objeto deste CONTRATO será prestado nas dependências do CONTRATADO, ou em local por ele designado, recaiando sobre ele a responsabilidade de adquirir e manter os equipamentos necessários para a prestação dos serviços assumidos. A SCHIEF.AI não fornecerá local e equipamentos para prestação dos serviços.

Cláusula 2ª – Vigência do CONTRATO. O presente CONTRATO possui vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura por ambas as Partes, prorrogáveis por iguais períodos sucessivos, indefinidamente, enquanto for de interesse das Partes, mediante assinatura de Termo Aditivo escrito.

Subcláusula primeira – Rescisão unilateral imotivada. Desde que seja informado com 30 (trinta) dias corridos de antecedência, qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente e sem motivo (por mera conveniência), o presente CONTRATO, sem que sejam devidos quaisquer indenizações para ambas as partes.

Cláusula 3ª – Contraprestação e forma de Pagamento. A SCHIEF.AI pagará, como contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, ao CONTRATADO, retribuição mensal no valor fixo de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), paga dentro dos primeiros 5 (cinco) dias úteis de cada mês.

Subcláusula segunda – O pagamento a que se refere a Cláusula 3ª será depositado em conta bancária indicada pelo CONTRATADO.

Subcláusula terceira – A contraprestação prevista na Cláusula 3ª deste CONTRATO é una, paga por mês, e independe da quantidade de pessoal utilizado pelo CONTRATADO para prestar o serviço ou da quantidade de demanda encaminhada pela SCHIEF.AI. Ao assinar o CONTRATO, o CONTRATADO declara e garante que os valores estipulados englobam todos os custos necessários para a prestação dos serviços, inclusive tributários, trabalhistas, cíveis (como repasse a fornecedores, colaboradores e parceiros), administrativos e os próprios lucros do CONTRATADO.

Cláusula 4ª – Obrigações do CONTRATADO.

- a) Desde que dentro da licitude, o CONTRATADO pode e deve utilizar a estratégia de processo produtivo que mais entender eficiente, conforme sua visão comercial, tendo liberdade para o *modus operandi* de sua operação empresarial, sendo vedado à SCHIEF.AI exigir exclusividade na prestação de serviços, impor estratégias comerciais ou interferir no regular funcionamento do CONTRATADO;
- b) A volumetria dos serviços a serem prestados pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE é estimada em 40 (quarenta) horas semanais, sem formação de banco de horas, sendo dever do CONTRATADO indicar previamente caso as demandas repassadas, nos prazos estipulados, ultrapassem essa estimativa, permitindo ao CONTRATANTE a readequação e/ou o repasse (parcial ou total) da demanda;
- c) Caso as demandas repassadas sejam integralmente prestadas pelo CONTRATADO em volumetria de tempo inferior à estimada neste Contrato, será devido e pago pela CONTRATANTE o valor total da remuneração pactuada, nos termos da Cláusula 3ª;
- d) Salvo estipulação prévia em contrário, expressamente e formalmente firmada entre as Partes, por escrito, todos os custos, gastos e despesas do CONTRATADO para executar sua estratégia comercial e processo produtivo, incluindo deslocamento, estrutura física, pessoal, equipamentos, estadia, alimentação, pagamento de tributos, fornecedores, parceiros e empregados, são de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO;

- e) O CONTRATADO deve ser transparente e responder aos comunicados enviados pela SCHIEF.AI, desde que relacionados a este CONTRATO ou ao seu Objeto;
- f) Cabe ao CONTRATADO, em respeito aos deveres de boa-fé objetiva e transparência/cooperação contratual, manter canal de comunicação, nos termos da Cláusula 15ª deste CONTRATO, para que a SCHIEF.AI possa se comunicar com o CONTRATADO;
- g) O CONTRATADO deve manter a estrutura necessária para cumprir com o Objeto deste CONTRATO, sendo transparente com a SCHIEF.AI quando não puder assumir mais serviços, por qualquer motivo que seja;
- h) O CONTRATADO se obriga, por si e por seus sócios, administradores, empregados e colaboradores, fornecedores, parceiros e suas partes relacionadas, a manter o sigilo sobre todas as informações confidenciais, não disponíveis ao público geral, adquiridas em razão deste CONTRATO e com relação aos produtos e serviços desenvolvidos e fornecidos pela SCHIEF.AI;

Cláusula 5ª – Obrigações da SCHIEF.AI.

- a) Realizar os pagamentos em conformidade com a Cláusula 3ª deste CONTRATO;
- b) Receber e analisar todos os serviços prestados e entregues pelo CONTRATADO;
- c) Responder as comunicações e dúvidas enviadas pelo CONTRATADO, mantendo a cooperação e a transparência para suprir o CONTRATADO com as informações, instruções e dados necessários para a correta e efetiva execução dos serviços contratados;
- d) A SCHIEF.AI não realizará controle das horas dedicadas para a prestação de serviços pelo CONTRATADO, sendo que este último que tem responsabilidade e gerência sobre os momentos em que se dedicará aos serviços assumidos, conforme seu modelo de negócios e processo produtivo;
- e) Não interferir nas estratégias empresariais internas e no processo produtivo do CONTRATADO, salvo constatada alguma ilegalidade, irregularidade ou desatendimento aos propósitos deste Contrato.

Subcláusula primeira – Caso o CONTRATANTE não demande serviços do CONTRATADO durante a vigência do Contrato, por liberalidade daquele, o pagamento será igualmente devido a este.

Cláusula 6ª – *Inexistência de exclusividade*. Este CONTRATO não estabelece qualquer tipo de exclusividade temporal, territorial, técnica ou de segmento de mercado para o CONTRATADO ou para a SCHIEF.AI, de modo que tanto o CONTRATADO como a SCHIEF.AI podem celebrar, sem limitação alguma, contratos idênticos ou semelhantes a este com terceiros, sem que isso represente falta ou descumprimento contratual, desde que respeitado o conteúdo do anexo a que faz referência a Cláusula 20ª deste CONTRATO.

Cláusula 7ª – *Inexistência de jornada e controle de horas trabalhadas*. A SCHIEF.AI não realizará controle de horas trabalhadas ou de jornada pelo CONTRATADO, cabendo ao CONTRATADO se organizar internamente para realizar as entregas dos serviços contratados no prazo exigido pela SCHIEF.AI, sendo de responsabilidade integral do CONTRATADO a realização de controle de jornada de seus subordinados.

Subcláusula 7.1 – A inexistência de jornada e controle de horas trabalhadas não exime o CONTRATADO de realizar as entregas dos serviços contratados nos prazos de entrega estipulados pela SCHIEF.AI, cabendo ao CONTRATADO informar **previamente**, em respeito ao princípio da transparência, quando o prazo estipulado é irrazoável ou impossível de ser cumprido.

Cláusula 8ª – *Independência e inexistência de subordinação hierárquica*. Desde que dentro da licitude, o CONTRATADO pode e deve utilizar a estratégia empresarial e modelo de processo produtivo que mais entenda eficiente, conforme sua visão comercial, tendo total liberdade para o *modus operandi* de sua operação empresarial, sendo vedado à SCHIEF.AI impor estratégias comerciais ou interferir no regular funcionamento do CONTRATADO.

Subcláusula primeira – *Inexistência de relação de consumo e de trabalho*. As partes confirmam expressamente que não se aplicam as legislações consumerista (Lei nº 8.078/1990) e trabalhista (Decreto-Lei nº 5.452/1943) ao presente CONTRATO, que possui caráter estritamente civil/comercial/empresarial. Não estão cumpridos os requisitos para interpretar o presente CONTRATO como contrato de trabalho, pois não há vinculação hierárquica, pessoalidade, subordinação, não eventualidade e nem exclusividade. Também não estão cumpridos os requisitos para interpretar o presente CONTRATO como contrato de consumo, pois o CONTRATADO é mero intermediador dos produtos e serviços da SCHIEF.AI para os consumidores finais.

Subcláusula segunda – Também não se aplicam ao presente CONTRATO a Lei nº 4.886/1965 e as disposições do Código Civil sobre comissão, corretagem, mandato, agência e distribuição (artigos 653 até 729).

Cláusula 9ª – *Confidencialidade sobre o CONTRATO*. É vedado à SCHIEF.AI e ao CONTRATADO divulgar os termos e as condições deste CONTRATO para terceiros pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados de seu encerramento, ressalvado em caso de ordem emanada de autoridade competente, administrativa ou judicial, caso em que as partes deverão tomar as medidas cabíveis para requerer o sigilo, sob pena de ressarcimento por perdas e danos causados pela parte faltosa, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Cláusula 10ª – *Confidencialidade sobre questões técnicas dos serviços e produtos da SCHIEF.AI*. Está expressamente vedada ao CONTRATADO, por si e por seus colaboradores, administradores e partes relacionadas realizar ou tentar realizar ato de engenharia reversa, divulgar, comercializar, ceder ou copiar, para uso próprio ou de terceiros, qualquer tipo de informação técnica e sobre o funcionamento dos serviços e produtos (*softwares*) desenvolvidos e fornecidos pela SCHIEF.AI, como, por exemplo, o código-fonte do programa de computador, os arquivos utilizados no banco de dados e o modo de integração do *software* com *softwares* de terceiros (API), ressalvado em caso de ordem emanada de autoridade competente, administrativa ou judicial, caso em que a parte deverá tomar as medidas cabíveis para requerer o sigilo, sob pena de aplicação de cláusula penal não compensatória fixada no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mais eventuais perdas e danos adicionais causadas pela parte faltosa, nos termos do artigo 416, parágrafo único, do Código Civil.

Cláusula 11ª – *Inexistência de cessão e transferência de titularidade dos produtos e serviços*. O CONTRATADO declara possuir ciência expressa de que este CONTRATO não garante em favor do CONTRATADO qualquer tipo de direito de cessão ou transferência, presente ou futura, sobre os serviços e produtos de titularidade da SCHIEF.AI, que permanecerá detendo todos os direitos de comercializar seus programas, produtos, serviços e *softwares* para terceiros, sem necessidade de anuência de qualquer pessoa física ou jurídica.

Cláusula 12ª – *Extinção do CONTRATO sem culpa e dolo das partes*. Cientes do pioneirismo do serviço prestado, as partes acordam que, na hipótese de descontinuidade dos serviços prestados pela SCHIEF.AI em razão de superveniência de Leis, decretos, atos normativos ou decisões governamentais, administrativas ou judiciais, nacionais ou internacionais, que impeçam/difícultem demasiadamente o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à inteligência artificial ou seus derivativos, este CONTRATO será extinto, sem que qualquer uma das partes seja considerada culpada, excluindo-se qualquer tipo de dever de indenização ou de ressarcimento para qualquer delas.

Cláusula 13ª – Propriedade intelectual. O CONTRATADO declara possuir ciência expressa de que todos os produtos e serviços da SCHIEF.AI são de propriedade exclusiva da SCHIEF.AI e assim permanecerão. Este CONTRATO não deve, em nenhuma hipótese, ser interpretado como um negócio de cessão ou transferência de qualquer tipo de direito autoral ou propriedade industrial do patrimônio da SCHIEF.AI para o patrimônio do CONTRATADO, bem como qualquer direito de participação na exploração das propriedades intelectuais da SCHIEF.AI e participação nos lucros distribuídos pela SCHIEF.AI.

Subcláusula única – Desenvolvimento ou aprimoramento de propriedade intelectual. Caso o serviço prestado pelo CONTRATADO venha a contribuir com a criação ou o desenvolvimento/aprimoramento de *softwares* (programa de computador) ou outro tipo de direito autoral ou de propriedade industrial, o CONTRATADO garante ciência de que a propriedade intelectual será/permanecerá em integral domínio da SCHIEF.AI, garantindo, ainda, que a contraprestação indicada na Cláusula 3ª o está retribuindo por tal fato. Qualquer eventual criação, modificação ou aprimoramento de direitos autorais sobre programas de computador (*software*) realizada pelo CONTRATADO por ordem ou pedido da SCHIEF.AI no âmbito deste CONTRATO será automaticamente cedida integralmente e permanentemente para a SCHIEF.AI.

Cláusula 14ª – Responsabilidade tributária. Cada uma das partes é responsável pelo recolhimento e adimplemento de suas próprias obrigações tributárias principais e acessórias, nos termos da legislação específica.

Cláusula 15ª – Meios de comunicação. Todas as notificações, solicitações, reivindicações ou outras comunicações necessárias ou permitidas nos termos deste CONTRATO deverão ser encaminhadas para os endereços, físicos ou eletrônicos, indicados na qualificação pessoal de cada uma das Partes, conforme cabeçalho deste CONTRATO.

Subcláusula única – Qualquer mudança de endereço, físico ou eletrônico, deverá ser informada de acordo com esta Cláusula 15ª, sob pena de as comunicações serem consideradas como “entregues e recebidas”, inclusive as citações, intimações e notificações em processos judiciais ou arbitrais, servindo esta subcláusula única como negócio jurídico processual firmado entre as partes, nos termos do artigo 190 do Código de Processo Civil.

Cláusula 16ª – Resolução do CONTRATO por culpa do CONTRATADO (Cláusula resolutive expressa). Nos termos dos artigos 474 e 475 do Código Civil, sem prejuízo de eventual responsabilização civil do CONTRATADO, o descumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO no âmbito deste CONTRATO geram em favor da SCHIEF.AI o direito de declarar resolvido o presente CONTRATO. Além delas, enseja o acionamento da cláusula resolutive expressa as seguintes condutas VEDADAS ao CONTRATADO:

- a) Apresentar-se para terceiros ou perante a Administração Pública como representante legal da SCHIEF.AI;
- b) Subscrever, assinar ou celebrar negócios jurídicos em nome ou em favor da SCHIEF.AI sem prévia autorização expressa e escrita para a realização de tal ato;
- c) Aceitar promessas, bens, valores e brindes/presentes, assumir obrigações ou realizar promessas em nome da SCHIEF.AI sem prévia autorização expressa e escrita para a realização de tal ato;
- d) Apresentar os produtos e serviços da SCHIEF.AI para terceiros ou para a Administração Pública como se fossem de titularidade/propriedade do CONTRATADO;
- e) Caluniar, difamar ou injuriar a SCHIEF.AI, seus sócios, administradores, empregados, parceiros, fornecedores, clientes, potenciais clientes ou praticar atos que prejudiquem a imagem da SCHIEF.AI e/ou a credibilidade de seus produtos e serviços perante o mercado consumidor e/ou perante o Poder Público;
- f) Realizar cobranças indevidas, inclusive mediante protestos e emissão de títulos de crédito/notas fiscais/boletos, assim consideradas aquelas que não passaram pelos procedimentos descritos na Cláusula 3ª CONTRATO;
- g) Violar a Cláusula Anticorrupção (Cláusula 18ª deste CONTRATO);
- h) O CONTRATO também será declarado resolvido no caso de condenação do CONTRATADO ou de suas partes relacionadas às penas de impedimento de licitar, suspensão ao direito de licitar e declaração de inidoneidade perante a Administração Pública.

Cláusula 17ª – Vedação de cessão de posição contratual. O CONTRATADO está expressamente proibido de ceder a sua posição contratual deste CONTRATO para terceiros, sendo qualquer operação de cessão considerada nula e ineficaz perante a SCHIEF.AI, salvo concordância prévia e expressa desta. Esta vedação não impede que o CONTRATADO delegue para terceiros a prestação do serviço assumido, no entanto, a delegação não poderá ser operada mediante cessão de obrigações, devendo o CONTRATADO sempre permanecer no polo contratual, assumindo a responsabilidade pelas obrigações contraídas neste CONTRATO, inclusive em nome do terceiro delegatário, se houver.

Cláusula 18ª – Cláusula Anticorrupção. O CONTRATADO, por si e por suas partes relacionadas, declara que não violou, que não está violando e que não irá violar as disposições da (i) Lei

Anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846/2013), (ii) da lei contra lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), (iii) das leis anticorrupção - o FCPA – Foreign Corrupt Practices Act, o UK Bribery Act, e o Corruption of Foreign Public Officials Act, (iv) a Lei de Licitações brasileira (Lei nº 14.133/2021, que substituiu a Lei nº 8.666/1993), e (v) o Título XI do Código Penal (Dos crimes contra a Administração Pública) (em conjunto “Leis Anticorrupção”).

Subcláusula primeira – O CONTRATADO, por si e por suas partes relacionadas, declara e garante que não está envolvido e que não irá se envolver, direta ou indiretamente, por seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, colaboradores, consultores, parte relacionada, durante o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das Leis acima indicadas.

Subcláusula segunda – O CONTRATADO, por si e por suas partes relacionadas, declara e garante que, inclusive por seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, colaboradores, consultores, parte relacionada, não está ou estará, direta ou indiretamente, (i) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenado ou indiciado sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) listado em alguma entidade governamental, tampouco conhecido ou suspeito de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro; (iv) sujeito a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental; e (v) banido, declarado inidôneo, suspenso ou impedido, de acordo com qualquer lei que seja imposta ou fiscalizada por qualquer entidade governamental;

Subcláusula terceira – O CONTRATADO, por si e por suas partes relacionadas, declara e garante que não se encontra, assim como seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, colaboradores, consultores, direta ou indiretamente envolvidos nas atividades de oferecer, dar, fazer, prometer, pagar ou autorizar pagamento em dinheiro, presentes ou qualquer coisa de valor a qualquer um que seja um agente público (quer do executivo, legislativo, judiciário ou qualquer subdivisão de qualquer desses poderes, inclusive agências regulatórias e até empresas controladas pelo governo) ou funcionário de qualquer organização internacional pública ou, ainda, qualquer um que esteja a serviço de um dos acima, assim como a qualquer candidato a cargo eletivo, concursado ou de confiança, ou, por fim, qualquer partido político, com o intuito ou efeito de beneficiar ilicitamente o CONTRATADO ou a SCHIEF.AI;

Subcláusula quarta – O CONTRATADO, por si e por suas partes relacionadas, declara e garante que não está envolvido ou irá se associar à atividade criminosa, diretamente ou indiretamente, vale dizer, não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder

fundos resultantes de qualquer atividade criminosa, assim como não irá contratar, como empregados ou de qualquer outra forma, ou manter um relacionamento profissional com um “suspeito” (ou, em inglês, “*designated person*”), assim definidas todas as pessoas físicas ou jurídicas incluídas como integrantes de esquemas de corrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, terrorismo, violação de embargos econômicos ou militares nas listas emitidas pelos Estados Unidos ou organizações internacionais como as das Nações Unidas, direta ou indiretamente, por seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, colaboradores, consultores, parte relacionada, durante o cumprimento das obrigações previstas no contrato;

Subcláusula quinta – O CONTRATADO, por si e por suas partes relacionadas, declara que, direta ou indiretamente, não ofereceu/oferecerá, prometeu/prometerá, pagou/pagará ou autorizou/autorizará o pagamento em dinheiro ou em bens de qualquer natureza, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer coisa de valor e, durante a vigência deste CONTRATO, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro ou em bens de qualquer natureza, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer coisa de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente a SCHIEF.AI e/ou seus negócios;

Subcláusula sexta – O CONTRATADO, por si e por suas partes relacionadas, declara e garante que (i) os atuais representantes, parceiros, colaboradores e empregados do CONTRATADO não são agentes, servidores ou funcionários públicos ou empregados da Administração Pública direta ou indireta do governo; (ii) informará imediatamente, por escrito, qualquer nomeação de seus representantes, parceiros, colaboradores e empregados como agentes, servidores ou funcionários públicos ou empregados da Administração Pública direta ou indireta do governo; e (iii) eventual nomeação, nos termos do item “ii” anterior, resultará automaticamente na resolução deste CONTRATO, sem a imposição de qualquer multa ou penalidade;

Subcláusula sétima – O CONTRATADO, por si e por suas partes relacionadas, notificará prontamente, por escrito, a SCHIEF.AI a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis Anticorrupção, e ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta Cláusula 18ª.

Subcláusula oitava – Para os fins deste CONTRATO, considera-se “parte relacionada” ou “partes relacionadas” com relação às partes e seus sócios, direta ou indiretamente (a) qualquer de suas afiliadas; (b) qualquer pessoa jurídica da qual o CONTRATADO ou seus sócios participe direta ou indiretamente com 10% (dez por cento) ou mais do respectivo capital social total, (c) qualquer acionista, quotista, administrador

estatutário, empregado, gerente, consultor, prestador de serviço ou similar do CONTRATADO ou de suas afiliadas, ou ainda qualquer pessoa que seja uma afiliada de tal acionista, quotista, administrador estatutário, empregado, gerente, consultor, prestador de serviço ou similar, na data em que o conceito seja aplicado; (d) qualquer pessoa jurídica que integre ou venha a integrar o grupo econômico do qual participa o CONTRATADO e seus sócios; ou (e) parentes consanguíneos ou por afinidade até terceiro grau das pessoas naturais anteriormente indicadas.

Cláusula 19ª – Eleição de foro. Para dirimir quaisquer controvérsias e dúvidas sobre a interpretação e a execução deste CONTRATO, as partes, em conjunto, elegem o foro da comarca de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

Cláusula 20ª – Anexo vinculante. Faz parte vinculante do presente CONTRATO o Termo de Confidencialidade e Não Competição em anexo, que deverá ser assinado pelo CONTRATADO.

De Brasília/DF a Florianópolis/SC, 25 de outubro de 2024.

Assinado digitalmente

LUIZ FERNANDO DE ANDRADE GADELHA
CNPJ nº 43.369.367/0001-90

Assinado digitalmente

SCHIEF SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ nº 55.276.631/0001-20